

1500315-98.2021.8.26.0104

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas.

A testemunha policial, Vinícius Gimenes Teixeira de Godói, disse que estavam de patrulhamento no Município e chegou via Copom a solicitação para ir até uma casa na Otaviano Piza, perto da escola Zuleika. Chegando no local a solicitante foi conversar com o policial e equipe e mostrou a sala em que ela estava planejando a festa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500315-98.2021.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-98.2021.8.26.0104

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROYTON ARRUDA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

ROYTON ARRUDA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado (fls. 49/50) porque, no dia 29 de maio de 2021, por volta das 16:45 horas, na Rua Otaviano Piza, n.º 455, Centro, na cidade de Guarantã/SP, o réu descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006 à vítima MAXYLENE ALESSANDRA DE SOUZA DIAS. Segundo o apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de dois anos. Por ter sido ameaçada de morte em ocasião pretérita, foram deferidas à vítima medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006, sendo Royton intimado do teor da decisão judicial no dia 30 de março de 2021 (v. fls. 41 dos autos nº. 1500186-93.2021.8.26.0104). Contudo, na data dos fatos, descumprindo a decisão judicial supramencionada, ROYTON adentrou a residência da vítima e danificou os enfeites que ela havia preparado para o aniversário de sua filha, descumprindo, portanto, a medida protetiva de proibição de aproximação. Após a saída do denunciado do local, a vítima acionou a Polícia Militar, que não obteve êxito em localizá-lo na data dos fatos. Em virtude do delito, foi decretada a prisão preventiva do denunciado nos autos n.º 1500186-93.2021.8.26.0104 (fls. 40/43). O acusado foi preso aos 11 de junho de 2021 (fls. 51/55 - apenso). A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2021 (fls. 51). Em cumprimento ao comunicado CG 78/2020, foi concedida ao acusado a liberdade provisória com medidas cautelares previstas o artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, além

das medidas protetivas previstas no artigo 22, III, "a" e "b", da Lei 11.340/2006 (fls. 74/75). Alvará de soltura cumprido em 07 de outubro de 2021 (fls. 88/91). O réu, citado (fls. 93), apresentou resposta preliminar à acusação (fls. 106/108). Mantido o recebimento da exordial, foi designada audiência de interrogatório, debates e julgamento (fls. 114/115).

Em juízo, durante a instrução, foi tomado o depoimento pessoal da vítima Maxylene Alessandra de Souza Dias, das testemunhas de acusação, policial militar, Vinícius Gímenes Teixeira de Godói, bem como o Dr. Delegado de Polícia, Adilson Carlos Batanero, por fim interrogado o acusado.

A vítima Maxylene Alessandra de Souza Dias disse que era dia da festa de sua filha e ela estava fazendo a decoração na parede. Na época, já havia separado do réu, por motivos de ciúmes dele. Na data do ocorrido o réu foi a casa da vítima e arrancou o enfeite da parede e saiu correndo. A vítima tinha medida protetiva em desfavor do réu. A vítima disse que o réu não xingou nem bateu em ninguém no dia dos fatos. Acrescentou que possuem um filho juntos e após conversas reataram o relacionamento depois um tempo e se separaram novamente. Inquirida disse que atualmente estão juntos.

A testemunha, Dr. Adilson Carlos Batanero, delegado de polícia, disse que a vítima procurou a delegacia para fazer boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas. Na data dos fatos Royton adentrou a residência da vítima e danificou os enfeites de aniversário da filha, descumprindo assim as medidas protetivas. Após ocorrido o dr. delegado representou pela prisão preventiva e foi decretada pelo juiz. Inquirido disse que Royton já é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas.

A testemunha policial, Vinícius Gímenes Teixeira de Godói, disse que estavam de patrulhamento no Município e chegou via Copom a solicitação para ir até uma casa na Otaviano Piza, perto da escola Zuleika. Chegando no local a solicitante foi conversar com o policial e equipe e mostrou a sala em que ela estava planejando a festa para filha e disse que o réu entrou e danificou todos os enfeites e arranjos da festa, na sequência saiu correndo tomando rumo ignorado. A vítima mencionou da medida protetiva aos policiais, assim saíram em patrulhamento para tentar localizá-lo, não o tendo encontrado.

O réu, Royton Arruda de Souza, confessou o crime. Disse que a vítima havia convidado pessoas que o réu não queria que fossem à festa de aniversário da filha da vítima, como por exemplo o ex-marido de sua mulher. Assim ele disse a ela que não teria festa, mesmo assim ela resolveu fazer. Desta maneira, o réu entrou na casa da vítima arrancou os enfeites e saiu correndo. Disse que sabia que tinha medida protetiva, mas, na data dos fatos, já tinham reatado o relacionamento.

Em memoriais, o Ministério Público requereu o julgamento procedente da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 145/148). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, arguindo a inexistência nos autos de prova de que o acusado foi intimado das medidas protetivas e, alternativamente, em caso de condenação, a fixação da pena mínima em regime aberto, bem como atenuante da confissão (fls. 151/155).

Juntadas aos autos a folha de antecedentes atualizada (fls. 163/173) e certidão de distribuições criminais atualizada (fls. 158/161).

É o relatório. Fundamento e decido.

O presente feito encontra-se em termos para análise de mérito, tendo em vista a ausência de nulidades procedimentais e de quaisquer questões preliminares e prejudiciais que mereçam análise. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade dos crimes imputados ao acusado foi evidenciada pelas provas colhidas, em especial, pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), decisão de concessão de liberdade provisória restabelecendo as medidas protetivas nos presentes autos (fls. 74/75), que já haviam sido concedidas anteriormente no processo nº 1500186-93.2021.8.26.0104 (fls. 47/48), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas.

A autoria atribuída ao réu foi exaustivamente confirmada pelo sólido conjunto probatório, ressaltando-se que, em crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima assume papel de crucial importância, pois, não raro, o crime é cometido

em local privado, sem a presença de testemunhas, o que de fato ocorreu no caso em pauta.

Temos que nos autos nº 1500186-93.2021.8.26.0104, por decisão datada de 30 de março de 2021 (fls. 30/32 daqueles autos), o deferimento, em favor da vítima, as medidas protetivas pleiteadas (art. 22, III, "a" e "b", da Lei nº 11.340/2006), além da suspensão de visitas ao filho do casal, fixação de alimentos provisórios em 30% do salário mínimo e proibição de frequentar o local de trabalho da vítima. O réu foi pessoalmente intimado da decisão no mesmo dia (fl. 41 daqueles autos). Em 29 de maio de 2021 o réu descumpriu as medidas deferidas, tendo se aproximado da vítima. O Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva (fls. 34/35 - naqueles autos), sendo deferida pelo juiz (fls. 47/48). O réu foi preso em 11 de junho de 2021 (fls. 51/55 - daqueles autos). Em 07 de julho de 2021 foi denunciado e permaneceu preso. Quando da análise da prisão do réu, nos termos do Comunicado CG 78/2020, foi deferida a liberdade do réu, mantida as medidas deferidas no apenso. O crime em análise está previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06: "Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei". O tipo objetivo consiste na conduta de desobedecer, deixar de cumprir a decisão judicial que deferiu medidas protetivas contra o agente. Cuida-se de crime próprio, sendo necessário que o autor tenha ciência da decisão judicial, ou seja, precisa ter sido intimado da decisão. É crime formal e sua consumação se dá com o mero descumprimento de alguma imposição contida na medida protetiva deferida contra o agente. O tipo subjetivo é o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Com efeito, incontroverso o contato entre as partes, extraído do boletim de ocorrência (fls. 03/04), depoimentos prestados em sede policial e em Juízo, e afirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório, circunstâncias suficientes à condenação, que é mandatória na hipótese.

Interrogado, o réu confessou que descumpriu as medidas protetivas, afirmou ainda que o casal já havia se reconciliado. Que no dia dos fatos a vítima estava fazendo o aniversário de sua filha e que ele avisou que não gostaria de que algumas pessoas comparecessem ao aniversário (no caso o ex-marido da vítima), assim foi até a casa da vítima arrancou a decoração que estava na parede e saiu correndo.

Assim, a condenação de Royton Arruda de Souza pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é medida de justiça.

Passo à dosimetria da pena, com norte no sistema trifásico.

Na primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, em atenção ao art. 59 do CP, noto que são normais a espécie, eis que as condenações que o réu possui em sua folha de antecedentes serão consideradas na segunda fase (reincidência). Assim, fixo em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da reprimenda, observa-se a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal). Reconheço, em razão de condenação criminal definitiva (0000721-04.2018.8.26.0104 - execução criminal nº 0000195-15.2020.8.26.0509, cumprida em 13/07/2022), 0001955-60.2014.826.0104 (execução nº 7009160-23.2014.8.26.0071, cumprida em 20/08/2017); 0001742-54.2014.826.0104 (execução nº 7007650-72.2014.8.26.0071, cumprida em 04/11/2016), tudo nos termos da certidões e FA de fls. 158/161 e 163/173, a agravante pela multirreincidência, prevista no art. 61, I, e artigo 63, ambos do Código Penal. A circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP já é iminente ao próprio tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, motivo pelo qual, de modo a evitar o bis in idem, não deve ser considerada. Assim, sopeso a atenuante da confissão espontânea com uma agravante da reincidência e majoro a pena em 1/3 em relação as demais reincidências, fixando-a em 4 meses de detenção.

Na terceira fase estão ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 4 meses de detenção.

Fixo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, levando-se em consideração a multirreincidência (art. 33, § 2º, "c", CP), além de ter descumprido medidas protetivas.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o impedimento consignado no art. 44, II do CP, bem como deixo de aplicar a suspensão

condicional da pena, eis que o réu é multirreincidente em crime doloso. Tendo em vista que o casal já se reconciliou revogo as medidas protetivas deferidas no apenso 1500186-93.2021.8.26.0104, intímem-se.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu ROYTON ARRUDA DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei nº 10.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

Autorizo o apelo em liberdade, pois não há motivos para decretar a prisão preventiva neste momento. Arbitro os honorários advocatícios ao defensor nomeado à fl. 104, no valor máximo da tabela vigente do Convênio OAB/Defensoria Pública. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada a gratuidade da justiça que ora lhe defiro. Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Intime-se, pessoalmente, a vítima. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 02 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA